

0000209-14.2015.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BARBOZA DE SOUZA

Vistos.

Cota de fls. 574: de fato, com relação ao delito de resistência, está prescrita a pretensão executória estatal em relação ao réu MARCELO BARBOZA DE SOUZA, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional.

Com efeito, o réu foi condenado à pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marilia - SP - cep 17519-050

0000209-14.2015.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30 de setembro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Sergio Tsuyoshi Sato, M353261, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0000209-14.2015.8.26.0593 - Controle nº 2015/002289.

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BARBOZA DE SOUZA

Vistos.

Cota de fls. 574: de fato, com relação ao delito de resistência, está prescrita a pretensão executória estatal em relação ao réu MARCELO BARBOZA DE SOUZA, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional.

Com efeito, o réu foi condenado à pena de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao artigo 329, "caput", do Código Penal.

Dispõe o artigo 110 do mesmo Código:

" Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente."

Por sua vez, dispõe o artigo 109, inciso VI, também do mesmo diploma legal:

"Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

O último marco interruptivo ocorreu em 8 de agosto de 2017 (fls. 491).

Assim, em razão do lapso temporal decorrido desde 8 de agosto de 2017 até a presente data sem a superveniência de causa interruptiva ou suspensiva, verifica-se que a prescrição se operou.

Ante o exposto, com relação ao previsto no artigo 329, "caput", do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória e JULGO EXTINTA a punibilidade de MARCELO BARBOZA DE SOUZA, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Aguarde-se, no mais, a prisão do réu ou prescrição em relação à condenação remanescente.

P.I.C.

Marília, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA